

시 정 요 구

【21】

제 목	근로계약서 작성 관리 부적정
소 관 부 서	○○○○권역본부
구 분	채용업무
내 용	

1. 업무 개요

○○○○권역본부 및 영업소는 인사계획 및 운영 등 기간제 채용과 관련된 총괄 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률」 제17조(근로조건을 서면명시)에 따르면 사용자는 기간제 근로자 또는 단시간근로자와 근로계약을 체결하는 때에는 근로계약기간에 관한 사항, 근로시간·휴게에 관한 사항, 취업의 장소와 종사하여 할 업무에 관한 사항 등 근로조건을 서면으로 명시하여야 하며,

동 법 제24조(과태료) 제2항 제2호에 따르면 제17조의 규정을 위반하여 근로조건을 서면으로 명시하지 아니한 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다.

또한, 「기간제근로자관리에규」 제7조(고용계약 체결) 제1항 사용자는 근로자와 고용계약 체결시 “별지 제1호 서식” 표준근로계약서를 참고하여 계약을 체결해야 하며,

「문서사무규정」 제12조(문서의 수정)에 따르면 문서의 일부분을 삭제 또는 수정하는 때에는 원안의 글자를 알 수 있도록 당해 글자의 중앙에 가로로 두 선을 그어 삭제 또는 수정하고, 삭제 또는 수정 한 자가 그곳에 서명 또는 날인하여야 하며, 문서의 중요한 내용을 삭제 또는 수정한 때에는 문서의 여백에 삭제 또는 수정한 자수를 표시하고 서명 또는 날인하여야 한다.

따라서 근로계약서는 노사 간의 권리·의무를 명확히 규정하는 법적 효력이 있는 문서로, 작성상의 오류는 추후 법적 분쟁의 원인이 될 수 있으며, 위반 정도에 따라 과태료 또는 벌금 등 행정처분의 대상이 될 수 있는 중요문서이므로, 근로계약서 작성 시에는 기재 사항이 누락이나 오류가 없도록 철저히 확인해야 하며, 부득이하게 내용을 삭제하거나 수정할 경우에는 반드시 「문서사무규정」을 준수하여 처리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사실에서 실시한 2025년 ○○○○권역본부 종합감사 시, 2023년~2024년까지 진행되었던 기간제 근로자 채용 시 작성된 근로계약서 중 [표 1]과 같이 2024년 근로계약서에서 계약기간이 오기재된 사실을 확인하였고, 2023년 근로계약서에서는 주민등록번호 오기재(1건), 주소 미기재(2건), 확인자란 서명을 누락(1건)한 사실이 확인되었다. 또한, 55세 미만자인 기간제 근로자가 만 55세 이상자가 작성해야하는 근로계약서와 일반계약서 각각 작성(2건)하였으며, 계약일자 수정 시 규정을 준수하지 않고 수정테이프로 사용한 사실을 확인하였다.

근로계약서는 노사 간 권리·의무를 규정하고 법적 책임을 규율하는 문서로, 작성 오류는 법적 분쟁 및 행정처분의 사유가 될 수 있으므로 업무 수행 시 정확

히 처리하도록 주의해야 하며, 수정이 필요한 경우 규정을 준수하여 처리하여야 한다.

[표 1] 근로계약서 미비 사항

연번	영업소	근로자	확인한 사항
1	▼▼	▶▶▶	계약기간 오기재
2	△△	※※※, □□□	확인자 서명 누락, 주소 미기재
3	♥♥	ℓℓℓℓ, FFF	만 55세 이상 계약서 작성
4	★★★★	y y y	계약일자 수정테이프 수정
5	☯☯☯	NNN	주민등록번호 오기재
6	ⓑⓑ	PPP	주소 미기재

조치할 사항

○○○○권역본부장은 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 근로계약 체결 시 담당자 교육 이행 및 근로계약서 확인을 철저히 하시기 바라며, 해당 근로계약서에 대하여 시정조치 하시기 바랍니다. (시정)